

John Lockes Kontraktualismus (Vertragstheorie) im Vergleich zu Hobbes

John Locke (geboren am 29. August 1632 in Wrington bei Bristol; † 28. Oktober 1704 in Oates, Epping Forest, Essex) war ein einflussreicher englischer Philosoph und Vordenker der Aufklärung¹. Des Weiteren ist er neben Thomas Hobbes (1588–1679) und Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) einer der bedeutendsten Vertragstheoretiker in der frühen Phase des Zeitalters der Aufklärung.



Locke befasste sich nicht nur mit der Erkenntnistheorie, Glück und Erziehung, er war auch als politischer Theoretiker aktiv. So forderte er Gewaltenteilung, sprach als erster von „Menschenrecht“, forderte Demokratie und Liberalismus. Wie auch bei seiner Erkenntnistheorie² baut seine Staatstheorie ebenfalls auf Aristoteles auf. Lock geht von einem Naturzustand aus, der die Gleichheit und Freiheit aller Menschen darstellt. Der Mensch strebt nach Besitz und Eigentum, mit der Geburt erhält der Mensch seinen Körper und seine Person als sein Eigentum. Ebenso hat der Mensch ein Recht darauf durch Arbeit sein Eigentum zu vergrößern und damit wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen, *Locke bezeichnet als Erster das Recht auf Eigentum ausdrücklich als „Menschenrecht“*. Da der einzelne Mensch aber nicht immer in der Lage ist sein Eigentum zu schützen, schließt er sich zu Gemeinschaften zusammen, es entsteht ein „Vertrag“ zwischen dem Bürger und dem Staat. Der Einzelne gibt einen Teil seiner Rechte an die Gemeinschaft ab, der Staat hat dafür die Pflicht das Leben, Eigentum und die persönliche Freiheit zu garantieren. „Das große und hauptsächliche Ziel. Zu dem sich Menschen im Staatswesens zusammenschließen, ist die Erhaltung ihre Eigentums“, so Locke. Um den Menschen jedoch vor dem Machtmissbrauch durch den Staat zu schützen, fordert Locke eine strenge Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive (Gesetzgebung und ausführende Gewalt) und der Judikative (Richterliche Gewalt). Die Regierung besitzt außerdem keine göttliche Autorität und ist Vertragspartner des Volkes; verletzt sie ihre Pflichten und gefährdet sie die Freiheit der Bürger, so ist Widerstand gerechtfertigt und die Regierung darf gestürzt werden. Seine Staatstheorie veröffentlichte Locke in seinem Werk „Two treatises on Government“ (zwei Abhandlungen über die Regierung) und verfehlte seine Wirkung in der Politik nicht.

Wirkung

Lockes Gedanken zur Politik blieben nicht ohne Wirkung, so fanden sie 100 Jahre später, fast wörtlich Verwendung in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776. Von dort aus fanden sie Eingang in die Erklärung der Menschenrechte der Französischen Revolution von 1789. Lockes Staatsentwurf zur Gewaltenteilung in Form einer parlamentarischen Regierung bildet noch heute die Grundlage der modernen Verfassungsstaaten. Jedoch mit dem Unterschied, dass bei Locke eine Mitwirkung der Bürger an der Gesetzgebung für ihn nicht notwendig war. Wenn die Mitglieder der Gesellschaft einmal als gesetzgebende Gewalt eine Versammlung eingesetzt haben, so besitzen sie kein Recht mehr, daran etwas zu ändern: Diese hat für immer Fortbestand.

¹ „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.“
– Immanuel Kant: *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?* (1784).

Als Aufklärung wird die geschichtliche Epoche des 18. Jahrhunderts bezeichnet, in der die Vernunft die vorherrschende Kraft war, und in der viele Veränderungen auf philosophischer und sozialer, sowie politischer Ebene vor sich gingen.

² Locke zufolge sind alle Vorstellung und Gedanken, die wir haben, das Ergebnis von Sinneswahrnehmung und Erfahrungen in unserer Welt

Arbeitsblatt: zu John Lockes Staatstheorie (Vertragstheorie) im Vergleich zu Hobbes

Aufgabe: Vervollständige mithilfe des Textes die Staatstheorie von John Locke (rechte Spalte) im Vergleich zu Hobbes Staatskonzeption.

Thomas Hobbes Staatskonzeption

Naturzustand:

- Kriegszustand
- Jeder hat Recht auf Selbsterhaltung und darf alles tun um dies durchzusetzen (Gleichheit)



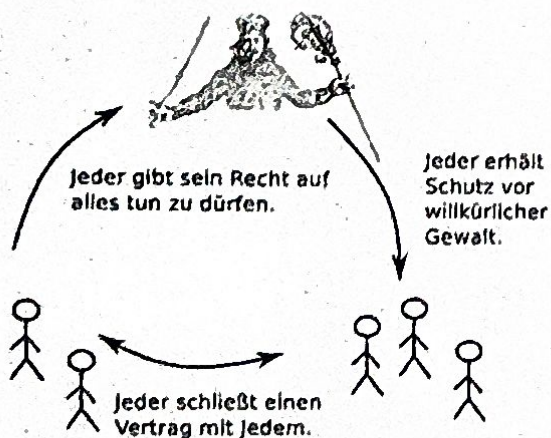
John Lockes Staatskonzeption

Naturzustand:

- kann ein friedlicher Zustand sein, muss aber nicht
- Jeder hat Recht auf Selbsterhaltung, Freiheit, Eigentum(Besitz), (Gleichheit)
- Das Naturrecht verbietet es, die Freiheit, das Leben oder das Eigentum von anderen Menschen zu schädigen
- Manche Menschen trachten trotzdem nach dem Eigentum anderer

Zum Zwecke ...des Friedens/Selbsterhaltung.....

Vertragssituation:



Vertragssituation:

- Jeder schließt mit jedem einen Vertrag
- Einzelner gibt Teil seiner Rechte an Gemeinschaft ab
- Staat auf unbestimmte Zeit eingesetzt
- Staat muss Leben, Freiheit, Eigentum schützen

Der Staat-Leviathan:

- Absolutistische Monarchie
- Die Bürger sind rechtlose Untertanen des Leviathan
- Der Leviathan kann nicht abgesetzt werden, da er kein Vertragspartner ist

Der Staat:

- Demokratisches Prinzip mit Gewaltenteilung/ Kontrollmöglichkeiten
- Die Bürger haben best. Rechte und Freiheiten
- Die demokratische Staatsform kann durch eine Revolution abgesetzt werden, wenn die Rechte nicht geachtet werden
- Der Staat ist Vertragspartner
- Die Legislative wird nur einmal gewählt